

社内限

顧客サービス費用保険（債務履行型） 引受ガイドライン

新種保険部 費用・信用グループ

2022 年 10 月 3 日作成

2025 年 2 月 3 日改訂

はじめに

事業者が、会員や商品購入者等（以下、「会員等」といいます。）に対して、何らかの補償やサービスを提供することは、会員数の拡大や販売促進の観点で有効なマーケティング手法の一つとされています。

当社では、事業者が会員等に対して「サービス約款」等の規定に基づき、保証（補償）やサービスの提供を行うことによって被る費用損害を補償する保険として「約定履行費用保険（顧客サービス費用保険（債務履行型）」や「瑕疵保証責任保険」を提供しております。

本ガイドラインでは、そのうち約定履行費用保険（顧客サービス費用保険（債務履行型））についての商品概要および引受方針をまとめています。この保険は事業者ごとにオーダーメイドで設計する保険であり、引受検討に際しては、次のいずれも充足していることが前提となります。

- ・ 被保険者である事業者が、その会員等に対し、保証（補償）制度を有しているまたは今後構築すること。
- ・ 事業者が実施する保証（補償）制度が保険業法に抵触しないこと（注1）。
- ・ この保険単独で、次の保険料収入が見込めること（注2）。

1 年契約	契約初年度に 3,000 千円以上の保険料が見込め、かつ 5 年後には 1 年間で 10,000 千円以上の保険料が見込める案件
長期契約	契約初年度に 10,000 千円以上の保険料が見込める案件

この領域は、相対的に高い成長が見込まれます。本ガイドラインが皆さまのご理解の一助となり、この保険、ひいては新種保険の成長につながれば幸いです。

（注1）詳細は[リンク先](#)を参照してください。この保険の提案に際しては必ず確認してください。

（注2）この保険はオーダーメイド商品であり、引受にあたっては一般賠償等の他種目と比べて商品設計に時間や事務負荷がかかります。したがって、一定の保険料が見込めない場合はコスト割れしてしまうため、このような基準を設けています。なお、今後の成長が見込まれる領域等の個別事情を斟酌することがあります。

※ この保険はオーダーメイド商品であり、内容は個別案件ごとに異なります。このガイドラインでは、特段の記載がない場合、一般的な破損補償制度の裏受けを想定して記載しています。

目 次

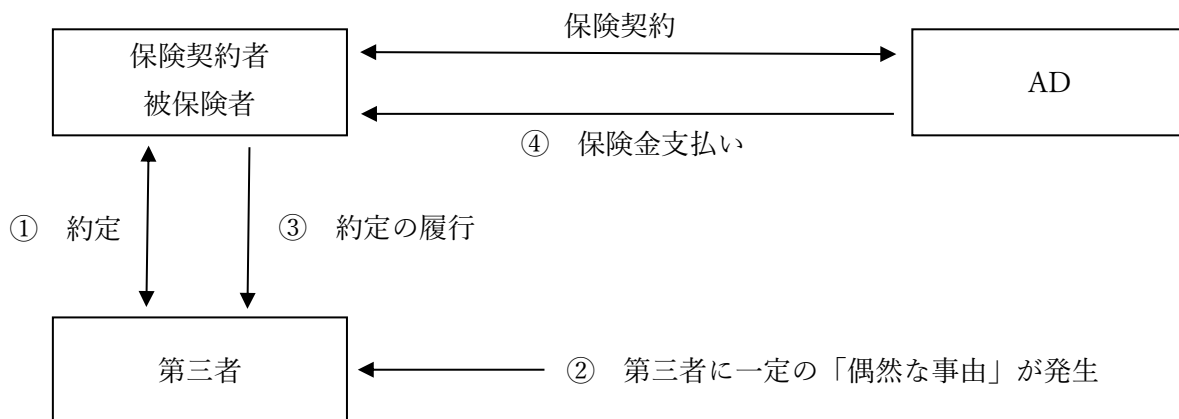
目 次	2
I 商品の概要	4
1. 約定履行費用保険とは	4
2. 顧客サービス費用保険（債務免除型）とは	4
3. 約款構成	5
4. 補償内容	5
II 引受ガイドライン	6
1. 保険契約者・被保険者	6
2. 対象とする約定	6
3. 引受チェックシート（対象となり得る約定かどうか）	7
4. 保険期間	8
5. 保険期間と支払責任の関係	8
6. 対象となる費用（損害）	8
7. 免責期間	8
8. 縮小支払割合	8
9. 免責金額	8
10. 1 事故支払限度額	8
11. 証券総支払限度額	8
12. 通知・精算	9
13. 暫定保険料	9
14. 最低保険料	9
15. 事故対応	9
16. 保険責任のおよぶ地域	9
17. 守秘義務	9
III 補償内容	11
1. 保険金を支払う場合	11
2. 保険金を支払わない場合	11

(1) 普通保険約款で定められる免責事項	11
(2) 個別特約で標準的に定められる免責事項	11
IV アンダーライティング上のポイント	13
1. 主なポイント	13
2. 保証（アドミ）会社が契約者となる場合の注意点	14
3. EI 損害率の考え方	14
V 制度設計の流れと進め方	15
4. 制度設計の流れ	15
5. 制度設計の進め方	16
(1) 案件相談	16
(2) 保険料算出のための故障実績データ入手	19
(3) 保険料算出・引受条件の検討	19
VI 確定精算	20
1. 毎月通知	20
2. 確定精算の対象となる契約	20
3. 確定精算完了後の消込等	20

I 商品の概要

1. 約定履行費用保険とは

約定履行費用保険は、被保険者（個人を除きます。）とその相手方である第三者との間で、第三者に一定の偶然な事由が生じたときに、被保険者が第三者に対して一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約束（以下「約定」といいます。）をしている場合において、被保険者が約定の責任を果たすことによって負担した費用について、保険金を支払うものです。



約定履行費用保険普通保険約款単体では引受することができず、被保険者の定める約定の内容に応じた各種特約^{（注）}を必ずセットして引受します。

（注）顧客サービス費用保険特約、補償制度費用保険特約やスポーツ懸賞金保険特約等が存在します。なお、これらの特約は商品認可が必要であり、当社の判断で自由に作成できるものではありません。

2. 顧客サービス費用保険（債務免除型）とは

顧客サービス費用保険（債務免除型）（以下「顧客サービス費用保険」といいます。）は、約定履行費用保険の一種であり、約定履行費用保険普通保険約款に「顧客サービス費用保険特約」をセットしたものです。具体的には、企業等（被保険者）が、その顧客とのサービス約款（顧客に一定の偶然な事由が生じたときに、一定のサービス等を提供する旨の約定）に基づき、一定の偶然な事由が生じたときにサービス等を提供することによって被る損害を補償するものです。

似たような商品として瑕疵保証責任保険があります。瑕疵保証責任保険は、メーカーや販売者等が製造・販売した生産物の瑕疵^{（注1）}に起因して、保証書に基づく保証責任を負担することによって被る損害（修理費等）に対して保険金を支払うものです。偶然な事由を「瑕

疵」とする約定^(注2)を対象とする場合には、顧客サービス費用保険ではなく、瑕疵保証責任保険での引受を検討します。詳細は瑕疵保証責任保険の[引受ガイドライン](#)を参照してください。

(注1) 瑕疵とは、メーカーや販売者等の製造販売者責任が及ぶ範囲内における生産物の「故障や欠陥等」をいいます。保証領域においてはユーザーが落としてしまった等によって発生する「破損等」とは明確に区別されます。

(注2) 例えば、販売店が販売促進のために実施する延長保証があります。延長保証とは、販売店等がメーカー保証（通常1年）とほぼ同等の内容を一定期間延長するサービスです。なお、保証責任の履行は修理等の役務提供に限り、修理金額相当額等の金銭を給付することはできません。

3. 約款構成

この保険の保険約款は、普通保険約款と特約から構成されます。

約定履行費用保険普通保険約款	
+	
自動付帯特約	サイバーインシデント補償特約
	【個別特約】顧客サービス費用保険特約
+	
その他の特約 (任意付帯)	保険料一般分割払特約
	保険料大口分割払特約
	初回保険料口座振替特約
	初回追加保険料口座振替特約
	共同保険に関する特約

4. 補償内容

被保険者が、偶然な事由が生じた場合に一定の金銭等の債務を履行する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っている場合において、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。

Ⅱ 引受ガイドライン

1. 保険契約者・被保険者

個人以外の企業・団体等とします。

2. 対象とする約定

この保険で対象とする「約定」とは、書面による約束ごとをいいます。ただし、次の約定は対象としません。

- ① 公序良俗に反する約定（民法第 90 条）
- ② 事由の発生につき偶然性のない約定、事由の結果が判明している約定（商法第 629 条、第 642 条）
（例）競技の優勝者に祝い金を贈る約定など
- ③ 事由の発生と補償内容とが客観的、必然的に関連性のない約定
（例）車両事故に対し、次回の車検費用補償する約定など
- ④ 約定の内容、約定に基づく金銭等の給付金等が、他の保険種目の補償内容に抵触するもの
（例）高額の死亡見舞金（傷害保険や生命保険等で引受）など
- ⑤ 約定の対象とする全会員を同一補償としない場合や、一部会員に対する個別的約定による補償等
- ⑥ 社会通念上、公序良俗、不当利得等の問題が生じるおそれのある金額（見舞金）を設定した約定
- ⑦ 契約者・被保険者自体に直接的な損害が生じる事由を対象とする約定
- ⑧ 第三者または不可抗力が偶然な事由（事故等）の主体でない約定
- ⑨ 他の保険で補償できる約定

※ 契約者・被保険者が第三者に対して、法律上の損害賠償責任を果たすことによって被る損害は対象としません（賠償責任保険の対象となります。）。不法行為に基づく法律上の損害賠償責任や、債務の不履行（または不完全履行）に基づく法律上の損害賠償責任を、被保険者が負担することによって被る損害は、所定の「約定」の有無にかかわらず、契約者・被保険者が負担するものであり、この保険でいう所定の「約定を履行したことによって被る損害」にはあたりません。

<参考>顧客サービス費用保険で対象とする約定の例

No	誰が	誰に	偶然な事由	約定
1	スマホ販売会社	スマホ購入者	スマホの破損	スマホの修理
2	自動車販売業者	自動車購入者	飛び石によるフロントガラス損壊	フロントガラスの修理

3. 引受チェックシート（対象となり得る約定かどうか）

顧客サービス費用保険の引受対象となり得る約定かどうかのチェックシートです。ひとつでも「いいえ」がある場合、顧客サービス費用保険の対象にできません。

チェック項目	チェック	
① 書面による約束ごとである	☐ はい	☐ いいえ
② 公序良俗に反する約定でない	☐ はい	☐ いいえ
③ 保険業に該当しない	☐ はい	☐ いいえ
④ 約定を履行することにより被保険者に費用負担が生じる	☐ はい	☐ いいえ
⑤ 第三者に対する法律上の損害賠償責任を対象とする約定でない	☐ はい	☐ いいえ
⑥ モラルリスク・アフロス・不当利得を誘発する可能性がない	☐ はい	☐ いいえ
⑦ 約定を履行するトリガーは、契約者・被保険者自体に直接的な損害を生じさせるものでない	☐ はい	☐ いいえ
⑧ 約定を履行するトリガーは、補償対象者にとって偶然性のある事由である	☐ はい	☐ いいえ
⑨ 約定を履行するトリガーは、偶然性のない約定、事由の結果が判明している約定でない	☐ はい	☐ いいえ
⑩ 約定を履行するトリガーと補償内容とが客観的、必然的に関連性のない約定でない	☐ はい	☐ いいえ
⑪ 約定の内容が、他の保険種目の補償内容に抵触するものでない	☐ はい	☐ いいえ
⑫ 偶然な事由が発生した場合にサービス等を履行する内容の約定である（補償対象者の債務を免除する約定ではない）	☐ はい	☐ いいえ
⑬ 補償対象者の条件成就（ホールインワン等）をトリガーとする約定でない	☐ はい	☐ いいえ
⑭ 被保険者（補償主体）として適切に制度運営を行うことができる	☐ はい	☐ いいえ
⑮ 当社（損害サービスセンター）として事故対応が可能である （偶然な事由の定義は明確か・事故時に確認可能か、損害額の確認は可能か。事故件数が膨大でないか）	☐ はい	☐ いいえ

※ 本チェックシートは、約定が顧客サービス費用保険の対象となり得るものかどうかを判定するためのものです。対象となり得る約定である場合、「保険料算出が可能か」、「1事故責任額・PMLは当社として引受可能な額か」、「集積するリスクか」等の引受判断が別途必要です。

4. 保険期間

原則、1年間とします。対象とする約定によっては長期契約の引受検討ができます。

5. 保険期間と支払責任の関係

保険期間中に偶然な事由が生じた場合に限り、保険金を支払います。ただし、保険契約が初年度契約である場合において、偶然な事由の原因が生じた時が保険期間の開始時より前であるときは、保険金を支払いません。また、保険契約が継続契約である場合において、偶然な事由の原因が生じた時が、初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金を支払いません。

6. 対象となる費用（損害）

約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。具体的には契約ごとに顧客サービス費用保険特約にて明確にします。

7. 免責期間

免責期間は、対象とする約定に基づいてその必要性を判断します。

8. 縮小支払割合

縮小支払割合は、対象とする約定に基づいてその必要性を判断します。

9. 免責金額

免責金額は、対象とする約定に基づいてその必要性を判断します。

10. 1事故支払限度額

1事故支払限度額は、対象とする約定の補償上限額以下で任意に設定します。

11. 証券総支払限度額

この保険では1事故支払限度額のほか、証券総支払限度額を次に沿って必ず設定します。

対象生産物	証券総支払限度額
正確な収支予測が可能な約定 (当社での引受実績が十分にある)	最低保険料または確定保険料のいずれか高い額 3 倍 を上限に任意に設定
上記以外の約定	最低保険料または確定保険料のいずれか高い額 1.5 倍を上限に任意に設定

※ 一般賠償等の保険契約と比して証券総支払限度額が小さく見えますが、この保険は過去の実績データを基に保険料を案件ごとに算出するため、その実績データが正確であれば当初予測から大きく外れません。したがって、損害率 100%を超えるケースは異例であり、一般的なケースにおいては上記の証券総

支払限度額設定で不足はないと考えられます。

12. 通知・精算

通知精算方式は、毎月通知・毎月精算または毎月通知・一括精算のいずれかを任意に選択します。それぞれの通知精算フローは次のとおりです。

通知精算方式	通知	精算
毎月通知・毎月精算	毎月末日を締切日として、締切日の翌月末日までに締切日前1か月間の補償対象者数等を通知	締切日の翌々月末までに精算（暫定保険料と最終回目の確定保険料の差額を精算）
毎月通知・一括精算		保険始期日の1年後応当日が属する月の翌々月末までに精算（暫定保険料と確定保険料の差額を精算）

13. 暫定保険料

暫定保険料は、通知精算方式に応じて次のとおりです。

通知精算方式	暫定保険料
毎月通知・毎月精算	年間見込保険料相当額×1/12 以上
毎月通知・一括精算	年間見込保険料相当額

14. 最低保険料

最低保険料は、次のとおりです。

1年契約	年間見込保険料相当額の20%または1,500千円のいずれか高い額
長期契約	年間見込保険料相当額の20%または5,000千円のいずれか高い額

※ 更改（長期契約における次年度契約を含む）契約については、原則、現契約の最低保険料を踏襲します。

15. 事故対応

特殊な約定を対象とする場合や膨大な事故件数が想定される案件については、引受する前に相対する損害サービスセンターと協議する必要があります。その結果、事故対応が困難な案件については引受を行いません。

16. 保険責任のおよぶ地域

当社は、日本国内において生じた損害に対してのみ保険金を支払います。

17. 守秘義務

保険契約者および被保険者は、この保険加入について第三者に表明することはできません。

ん。特に信用補完を目的として第三者に知らせることは不可です。

Ⅲ 補償内容

1. 保険金を支払う場合

被保険者が、偶然な事由^(注1)が生じた場合に一定の金銭等の債務^(注2)を履行^(注3)する旨の約定を第三者^(注4)との間であらかじめ行っている場合において、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。

この保険における保険事故は、「偶然な事由が生じたこと」ではなく、「約定を履行すべき被保険者の債務が発生すること」です。すなわち、偶然な事由が生じたことによって被保険者が約定を履行する義務が生じることを保険事故としています。

(注1)「偶然な事由」は、約定に定められた具体的な事由を顧客サービス費用保険特約にて規定します。

(注2)「金銭等の債務」には、サービス役務提供も含まれます。「債務」とは、被保険者が第三者に対して一定の行為(給付)をすることを内容とする義務のことをいい、約定に定められた具体的な債務の内容を顧客サービス費用保険特約にて規定します。

(注3)「履行」とは、約定によって生じた債務を債務者である被保険者が実現することをいいます。

(注4)「第三者」とは、被保険者と約定を取り交わしている相手方をいいます。

2. 保険金を支払わない場合

(1) 普通保険約款で定められる免責事項

- ① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
- ② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。

(2) 個別特約で標準的に定められる免責事項

- ① 保険契約者、被保険者の故意・犯罪行為
- ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)

- ④ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
- ⑤ 上記②または④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- ⑥ 上記④以外の放射線照射または放射能汚染
- ⑦ 補償対象者の故意または重大な過失、詐欺または横領
- ⑧ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- ⑨ 補償期間が終了した後に発生した事故による損害
- ⑩ 日本国外で発生した事故による損害
- ⑪ 利用規約にてサービス対象外と規定されている事由

※ 対象とする約定によっては、免責事項を追加または削除することがあります。

Ⅳ アンダーライティング上のポイント

1. 主なポイント

この保険の引受を検討するにあたっては次の UW 上のポイントに沿って整理します。

UW 上のポイント	説明
1. 中長期的な取引が可能か	新事業立ち上げ時等コスト予測困難な時期のみの保険付保ニーズでないか。この保険は、長期安定的な保険契約を前提としており、もし当該ニーズであれば引受を行いません。
2. 制度運営体制	補償提供者（被保険者）が主体となって制度運営をすることを理解しているか。この保険はあくまでも補償提供者が実施する補償制度の裏受けであり、制度運営は当社ではなく、補償提供者自身（保証会社に運営委託する場合を含みます。）が行う必要があります。
3. 保険期間と補償期間	対象とする約定ごとに適切な補償期間を設定する必要があります。また、約定の内容に応じて保険期間を1年とするか、長期契約とするかを判断します。
4. 中古品の場合、アフロス混入懸念がないか	補償加入時の現物動作確認や免責期間の設定等、加入時に既に発生していた破損等を排除する仕組みを構築する必要があります。
5. 保険料の算出が可能か	当社の保有データで保険料を算出できない場合は、案件毎に必要なデータを入手する必要があります。必要となるデータが存在しない場合は、保険料の算出ができないため引受をすることができません。
6. 損害査定が可能か	特殊な約定を対象とする場合や膨大な事故件数が想定される案件については、引受する前に相対する損害サービスセンターと協議する必要があります。
7. 集積	特殊な約定を対象とする場合等でリスクが集積すると判断できる場合は、任意再保険の活用等を含めた慎重な引受を検討する必要があります。

2. 保証（アドミ）会社が契約者となる場合の注意点

保証業務に関してスキル、ノウハウを有し、適正に保証運営が可能な業者かを引受検討時にチェックする必要があります。「保証業務運営確認シート」を取付の上、引受申請を行ってください。

<既に当社と取引があり、チェックシート取付済みの業者>

- ・ [リンク](#)の保証会社一覧に掲載しています。
- ・ 捺印済みのチェックシート（主管店の申請でない場合は主管店から取寄せ）を引受申請時に添付してください。

※確認シートの有効期限は回答日から 1 年後の月末となります。有効期限が切れた場合は再度確認シートの提出が必要となります。

<上記一覧表に掲載がない業者>

- ・ 新たに「保証業務運営確認シート」を取付してください。

※実績が十分でない、保証業務運営に懸念がある場合は引受できないもあります。

3. EI 損害率の考え方

長期保証を裏受けする場合は経過ベースの損害率で引受可否を検討します。[リンク](#)掲載の[経過損害率（EI）の簡単な解説](#)も合わせて確認してください。

V 制度設計の流れと進め方

4. 制度設計の流れ

補償制度および保険契約スタートまでの一般的な流れは次のとおりです。

対応事項	説明
(1) 案件相談 ① 補償制度の内容を把握 ② 保険料規模のイメージ ③ 補償制度が保険業法に抵触しないか ④ その他アンダーライティング上の整理	後記「2.制度設計の進め方」を参照してください。
(2) 保険料算出のための実績データ入手	
(3) 保険料算出・引受条件の検討 (引受申請が必要となります)	
(4) 相対する損害サービスセンターとの調整	必要に応じて実施します。
(5) 保険見積もり提示	—
(6) 契約者にて付保決定	—
(7) 補償制度の構築 ① 補償書ひな形、補償規約の作成 ② 補償加入データ等の契約管理インフラの構築 ③ サービス受付インフラ、補償可否判定およびサービス提供インフラの構築 ④ 制度運営マニュアル作成、社員教育	当社ではなく、補償提供者（被保険者）が実施します。
(8) 契約者社内での情宣・教育	
(9) 個別特約の作成	補償書および補償規約が完成した後に、それを基に商品部にて個別特約を作成します。引受する前に必ず営業店およびお客さまによる個別特約のチェックを実施したうえで、契約を締結します。
(10) 補償制度および保険契約スタート、	—

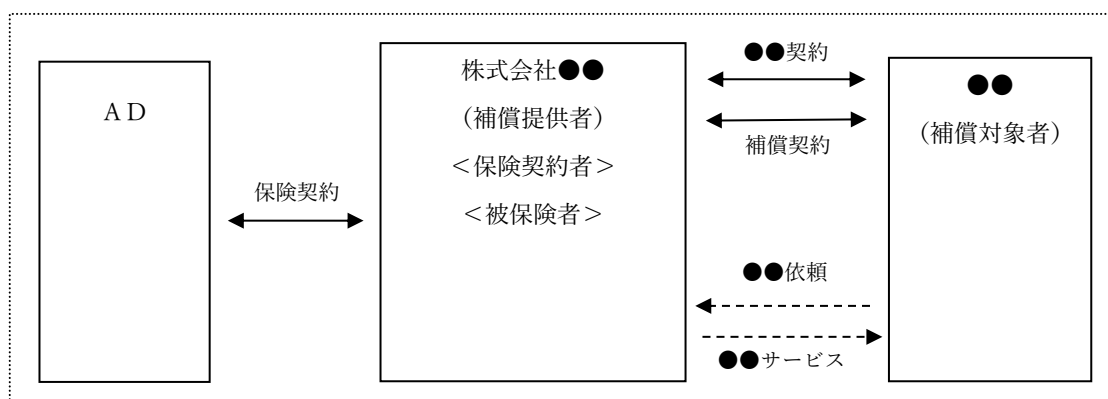
5. 制度設計の進め方

(1) 案件相談

① 補償制度の内容を把握

まず、全体的な補償制度スキームを整理します。一般的な補償制度スキームは次のとおりです。

<保証会社が介在しないケース>

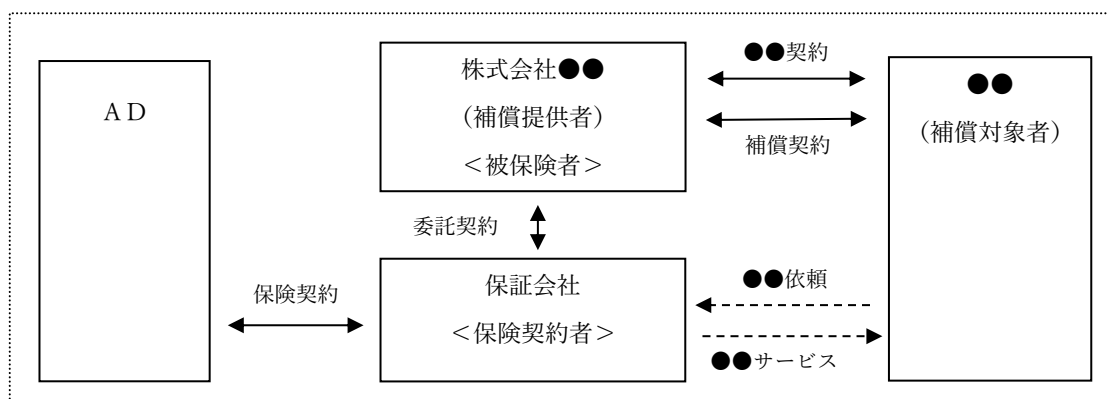


<保証会社が介在するケース>

保証会社が介在するケースは次のいずれかとなります。

- ① 保証会社が補償提供者と共同で補償責任を負うケース。この場合は、保証会社も共同補償提供者となり被保険者に含めることができます。
- ② 保証会社は補償責任を負わないケース（コールセンター・保証判定等の業務のみを委託するケース）。この場合は、保証会社は被保険者になり得ません。

※引受にあたっては、IVアンダーライティングのポイント 2.保証（アドミ）会社が契約者となる場合の注意点を参照



次に補償契約と保険契約を整理するために、契約条件書を作成します。

	補償契約（補償提供者⇔●●）	保険契約（補償提供者⇔A D）
保険種類	—	約定履行費用保険（顧客サービス費用保険）
保険契約者	—	●●
被保険者	—	●●
補償提供者	●●	—
補償対象者	●●	—
補償加入形態	総付けor任意加入	—
補償期間	●年	—
保険期間	—	1年契約の場合：1年（輪切り） 長期契約の場合： 包括対象期間1年＋補償期間●年
約款・特約	補償提供者が発行する補償規約	約定履行費用保険普通保険約款 ＋顧客サービス費用保険特約（個別特約）
偶然な事由	●●	同左
約定	補償対象者に偶然な事由が発生した場合に、補償提供者が補償対象者に対して、●●を提供すること。	同左
対象となる費用	●●	同左
免責期間	なし	同左
縮小支払割合	100%	同左
免責金額	0円	同左
1事故 支払限度額	●円 ※金銭給付は行わない。	同左
証券 総支払限度額	—	●円 「Ⅱ引受ガイドライン 11.証券総支払限度額」に沿って設定します。
保険料	—	●円
暫定保険料	—	毎月通知・毎月精算 ：年間見込保険料相当額×1/12以上 毎月通知・一括精算 ：年間見込保険料相当額
最低保険料	—	年間見込保険料相当額×20%または●千円のいずれか高い額 「Ⅱ引受ガイドライン 14.最低保険料」に

		沿って設定します。
通知・精算	—	毎月通知・毎月精算 or 毎月通知・一括精算
事故対応	補償提供者が査定	AD が査定
守秘義務	—	保険付保について第三者に表明しない
その他	—	本補償制度が保険業に該当しないことについて被保険者によるリーガルチェックを必須とします。

② 保険料規模のイメージ

この保険単独で、次の保険料収入が見込めること^(注)が引受検討の前提条件となるため、会員数や販売実績等をもとに保険料規模感をイメージします。

1 年契約	契約初年度に 3,000 千円以上の保険料が見込め、かつ 5 年後には 1 年間で 10,000 千円以上の保険料が見込める案件
長期契約	契約初年度に 10,000 千円以上の保険料が見込める案件

(注) この保険はオーダーメイド商品であり、引受にあたっては一般賠償等の他種目と比べて商品設計に時間や事務負荷がかかります。したがって、一定の保険料が見込めない場合はコスト割れしてしまうため、このような基準を設けています。なお、今後の成長が見込まれる領域等の個別事情を斟酌することがあります。

③ 保証（補償）制度が保険業法に抵触しないか

この保険の提案に際しては、事業者が提供する保証（補償）制度が「保険業」とみなされることがないか（適法なものであるか）、事業者自身が弁護士法律相談やノーアクションレター制度の活用により整理する必要があります。

万が一、事業者が会員等に対して提供する保証（補償）やサービスが保険業に該当すると判断された場合は、事業者自身が保険業法に違反することとなり、当該保証（補償）やサービスの提供を即座に中止するとともに、罰則として、3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金、又はそれらが併せて科せられます（保険業法第 315 条）。

したがって、当社ではなくリーガルリスクを負う事業者自身が保険業該当性について整理する必要があります。

詳細は[リンク先](#)の資料をご確認いただき、正しく理解したうえで提案を実施してください。

④ その他アンダーライティング上の整理

対象とする約定に基づいて、個別にヒアリング事項を整理します。

(2) 保険料算出のための故障実績データ入手

当社の保有データで保険料を算出できない場合は、対象とする約定に応じて、個別に実績データの取付けが必要となります。保険料算出に際しては、個別に商品部担当者までご相談ください。

(3) 保険料算出・引受条件の検討

この保険の引受にあたっては、全件引受申請が必要です。上記(1)、(2)を整理したうえで、引受申請を実施してください。

<申請基準コード>

N0111 [A/B]すべての契約

<引受申請添付必須書類>

- ・ 契約条件書（営業店案）
- ・ その他案件に応じて必要となる書類
- ・ 反社非該当画面の画面コピー

VI 確定精算

1. 毎月通知

毎月通知・毎月精算および毎月通知・一括精算の契約は、必ず毎月通知を受領したうえで、計上まで実施する必要があります。特に通知を受領していても、計上を実施していない契約が散見されます。事故発生時のトラブルにつながりますので、必ず計上まで実施ください。

2. 確定精算の対象となる契約

確定精算が必要となる契約については、個別特約に沿って、確定精算を実施してください。

特に、保険期間 1 年超かつ包括対象期間が設定されている契約は満期日とは異なる時期に確定精算が必要となりますので、ご注意ください。

なお、毎月 1 回(上旬)、『商品部門からの連絡』として保有契約リスト^(注)を発信しています。確定精算管理に活用してください。[\(ポータルへのリンク\)](#)

(注) 業務管理支援システム (P3091 画面) に自動表示されない要確定精算一覧を掲載しています。対象リストには非幹事契約も含まれていますが、非幹事契約の確定精算は不要です。

3. 確定精算完了後の消込等

- ・ 保有契約リストに基づき確定精算処理を行ってください。なお、精算の時期や精算方法は各契約に付帯されている個別特約を確認してください。
- ・ 業管システムへの追加登録 (P3092 画面) や D365 での商品部消込依頼は不要です。ただし、サンプリング点検により適正性を確認します。
- ・ 本来の満期時に業管システム (P3091 画面) に自動表示された場合は、既に精算済みであれば対象外入力「1」で消込してください。